

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4741/2533

นาย กิมล้อย สัม มา

ผู้ร้องสอด

นาย สม พงษ์ สิงห์ พันธุ์

นาง เฉลียว สุข อุทัย

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ผู้ที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ต้องเป็นคู่ความในคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองนั้น ผู้ร้องสอดเพียงแต่ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความ ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามบทบัญญัติดังกล่าว.

คดีสืบเนื่องมาจากในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถึงที่สุดของจำเลย และได้ยึดที่ดินของจำเลยรวม 2 โฉนดไว้แล้ว อยู่ในระหว่างจะนำออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาคดีหรือเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป เนื่องจากผู้ร้องจะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องสอดเพื่อฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ก่อน ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและทำการสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำ

ให้การและขาดนัดพิจารณา แล้วพิพากษาว่าที่ดินที่ผู้ร้องอ้างว่ายึดไว้แล้วเป็นของ โจทก์ ให้จำเลยเพิกถอนชื่อออกจากโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือ เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และยื่นคำร้องว่า โจทก์กำลังจะโอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวข้างต้นให้บุคคลอื่น ซึ่งจะทำให้ผู้ร้องเสียหาย ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่ง ให้ศาลชั้นต้นมีหนังสือไปยังเจ้าพนักงานที่ดินให้ระงับการเพิกถอนชื่อจำเลยออกจาก โฉนดที่ดินและระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินตามโฉนดดังกล่าว หรือเพิ่ม ภาระแก่ที่ดิน จนกว่าศาลสูงจะได้มีคำสั่งให้รับคำร้องสอด ยกคำสั่งและคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผลง มาตรา 264

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขอให้ศาลมีคำสั่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ตามวิธีการ ชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 1 หมวด 1 โดยเฉพาะตามมาตรา 264 ที่ผู้ร้องอ้างอิงบัญญัติว่า "ข้อความในหมวดนี้มี ให้ถือว่าห้ามคู่ความในอันที่จะมีคำขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำ พิพากษา เช่น ให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อศาล ฯลฯ ผู้ที่จะขอได้จึงต้อง เป็นคู่ความในคดีที่ขอให้มีการคุ้มครองนั้น ผู้ร้องเพียงแต่ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ ความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความ ในขณะที่ยื่นคำร้องผู้ร้อง

มิใช่คู่ความ จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามกฎหมาย
ตามนี้

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>